[٧] وَبِالْمَجْهُولِ؛ كَحَظٍّ مِنْ مَالِهِ، أَوْ جُزْءٍ، وَيُعْطِيهِ الْوَرَثَةُ مَا شَاؤُوا.

وَإِنْ وَصَّىٰ لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَرَثَتِهِ، فَلَهُ مِثْلُ أَقَلِّهِمْ نَصِيبًا، يُزَادُ عَلَىٰ الْفَرِيضَةِ.

وَلَوْ خَلَّفَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَوَصَّىٰ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ فَلَهُ الرُّبُعُ.

فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ ذُو فَرْضٍ؛ كَالْأُمِّ، صَحَّحْتَ مَسْأَلَةَ الْوَرَثَةِ بِدُونِ الْوَصِيَّةِ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَزِدْتَ عَلَيْهَا مِثْلَ نَصِيبِ ابْنٍ، فَصَارَتْ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ.

وَلَوْ وَصَّىٰ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ، وَلِآخَرَ بِسُدُسِ بَاقِي الْمَالِ جَعَلْتَ صَاحِبَ سُدُسِ الْبَاقِي كَذِي فَرْضٍ لَهُ السُّدُسُ، وَصَحَّحْتَهَا كَالَّتِي قَبْلَهَا.

فَإِنْ كَانَتْ وَصِيَّةُ الثَّانِي بِسُدُسِ بَاقِي الثُّلُثِ صَحَّحْتَهَا أَيْضًا كَمَا قُلْنَا سَوَاءً، ثُمَّ زِدْتَ عَلَيْهَا مِثْلَيْهَا، فَتَصِيرُ **تِسْعَةً وَسِتِّينَ**، وَتُعْطِيٰ صَاحِبَ السُّدُسِ سَهْمًا وَاحِدًا، وَالْبَاقِي بَيْنَ الْبَنِينَ، وَالْوَصِيِّ الْآخَرِ أَرْبَاعًا.

وَإِنْ زَادَ الْبَنُونَ عَلَىٰ ثَلَاثَةٍ زِدْتَ صَاحِبَ سُدُسِ الْبَاقِي بِقَدْرِ زِيَادَتِهِمْ، فَإِذَا كَانُوا أَرْبَعَةً، أَعْطَيْتَهُ مِمَّا صَحَّحْتَ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ سَهْمَيْنِ، وَإِنْ كَانُوا خَمْسَةً؛ فَلَهُ ثَلَاثَةٌ.

وَإِنْ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ بِثُلُثِ بَاقِي الرُّبُعِ، وَالْبَنُونَ أَرْبَعَةً؛ فَلَهُ سَهْمٌ وَاحِدٌ، وَإِنْ زَادَ الْبَنُونَ عَلَىٰ أَرْبَعَةٍ زِدْتَهُ بِكُلِّ وَاحِدٍ سَهْمًا.

وَإِنْ وَصَّىٰ بِضِعْفِ نَصِيبِ وَارِثٍ، أَوْ ضِعْفَيْهِ، فَلَهُ مِثْلَا نَصِيبِهِ، وَثَلَاثَةُ أَضْعَافِهِ [وَ] ثَلَاثَةُ أَمْثَالِهِ.

وَإِنْ وَصَّىٰ بِجُزْءٍ مُشَاعٍ؛ كَثُلُثٍ وَرُبُعٍ، أَخَذْتَهُ مِنْ مَخْرَجِهِ، وَقَسَمْتَ الْبَاقِيَ عَلَىٰ الْوَرَثَةِ.

فَإِنْ وَصَّىٰ بِجُزْأَيْنِ كَثُلُثٍ وَرُبُعٍ أَخَذْتَهُمَا مِنْ مَخْرَجِهِمَا، وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ، وَقَسَمْتَ الْبَاقِيَ عَلَىٰ الْوَرَثَةِ، فَإِنْ رَدُّوا جَعَلْتَ سِهَامَ الْوَصِيَّةِ ثُلُثَ الْمَالِ، وَلِلْوَرَثَةِ ضِعْفَ ذَلِكَ.

وَإِنْ وَصَّىٰ بِمُعَيَّنٍ مِنْ مَالِهِ، فَلَمْ يَخْرُجْ مِنَ الثُّلُثِ، فَلِلْمُوصَىٰ لَهُ قَدْرُ الثُّلُثِ إِلَّا أَنْ يُجِيزَ الْوَرَثَةُ.

وَإِنْ زَادَتِ الْوَصَايَا عَلَىٰ الْمَالِ، كَرَجُلٍ أَوْصَىٰ بِكُلِّ مَالِهِ لِرَجُلٍ، وَلِآخَرَ بِثُلُثٍ؛ ضَمَمْتَ